

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4641/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด

ทุ่งสง

โจทก์

นาย ภคพงษ์ หรือภานุพงษ์ คง ช่วย กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 276, มาตรา 284, มาตรา 310, มาตรา 318

ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ยินยอมไปกับจำเลยกับพวกก็เพราะถูกจำเลยกับพวกหลอกลวงว่าจะไปส่ง แต่จำเลยกับพวกกลับพาไปในที่เกิดเหตุแล้วร่วมกันขู่เชิญจุดคร่าผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเรา จึงถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายเต็มใจไปกับจำเลย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318วรรคท้าย

แม้ว่าหลังจากจำเลยกับพวกร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายแล้ว จำเลยกับพวกจะพาผู้เสียหายไปส่งก็ตาม แต่ก่อนจะไปส่ง จำเลยกับพวกพาผู้เสียหายไปในที่เกิดเหตุและควบคุมผู้เสียหายไว้เพื่อให้จำเลยกับพวกมีโอกาสผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ซึ่งขณะนั้นผู้เสียหายไม่อยู่ในภาวะที่จะขัดขืนหรือหลบหนีไปได้ ทำให้ผู้เสียหายปราศจากเสรีภาพในร่างกาย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 วรรคแรกแต่ความผิดตามมาตรา 310 วรรคแรก กับความผิดตามมาตรา 284 วรรคแรก เป็นการกระทำขณะเดียวกันต่อเนื่องกันไป เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 284 วรรคแรก ซึ่งเป็นบทที่หนักที่สุดเพียงบทเดียว.

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2527 เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึงวันที่ 6 เมษายน 2527 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงต่อเนื่องกันจำเลยทั้งสองกับพวกอีก 3 คน ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือพรากนางสาวอำนวยการ คง แก้วอายุ 16 ปีและนางสาวนิษฐา สุริโยอายุ 16 ปีผู้เยาว์ทั้งสองไปเสียจากความ ปกครองดูแลของบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์ทั้งสองไม่เต็มใจไปด้วย และ พาผู้เยาว์ทั้งสองไปเพื่อการอนาจารโดยตบหน้านางสาวนิษฐาแล้วจุดลากผู้เยาว์ทั้งสองไปและโดยใช้อุบายหลอกลวงว่าจะพาไปเที่ยวงานรื่นเริงแห่งหนึ่งทั้งได้หน่วงเหนี่ยวกักขังและคุมตัวผู้เสียหายทั้งสองเป็นเหตุให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายและ ผลัดกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายทั้งสองอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงขอให้ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 276, 284, 310, 318

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคสอง 284, 310, 318 วรรคสามเรียงกระทงลงโทษ ความผิดตามมาตรา 276 วรรคสองทั้งสองกรรมจำคุกจำเลยทั้งสองกรรมละ 17 ปี ผิดตามมาตรา 284 จำคุกคนละ 3 ปี ผิดตามมาตรา 310 จำคุกคนละ 1 ปี ผิดตามมาตรา 318 วรรคสามจำคุกคนละ 4 ปี รวมจำคุกคนละ 42 ปี จำเลยทั้งสองให้การและ นำสืบว่าได้พาผู้เสียหายทั้งสองไปยังที่เกิดเหตุและได้ร่วมประเวณีกับผู้เสียหายเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกคนละ 31 ปี 6 เดือน

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 และ 318 พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคสอง 284 เรียงกระทงลงโทษความผิดตาม มาตรา 276 วรรคสองเป็นความผิดสองกรรมจำคุกจำเลยทั้งสองกรรมละ 17 ปีรวม 34 ปีความผิดตาม มาตรา 284 จำคุกคนละ 3 ปีรวมจำคุกคนละ 37 ปีคำให้การชั้น สอบสวนและชั้นพิจารณาคดีเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลด โทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 27 ปี 9 เดือน

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม มาตรา 310 และ มาตรา 318 ด้วย

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้เสียหายทั้งสอง มีอายุ 16 ปีอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาในคืนวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 20 นาฬิกาขณะที่ผู้เสียหายทั้งสองกำลังเดินทางจะไปเที่ยวงานคัดเลือกทหารที่ อำเภอฉวางพบจำเลยทั้งสองกับพวกรวม 6 คนขับขีรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา 2 คันจำเลยที่ 1 ชวนผู้เสียหายทั้งสองให้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับขี่ไปงานดังกล่าวที่อำเภอฉวางเมื่อจำเลยทั้งสองกับพวกขับขีรถจักรยานยนต์ไป ถึงทางแยกจำเลยทั้งสองกับพวกไม่ขับขีรถไปงานที่อำเภอฉวางกลับเลี้ยวขวาขับขี่ ไปทางที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเชิงเขาและมีน้ำตกครั้นไปถึงจำเลยทั้งสองกับพวกก็จอดรถ แล้วพาผู้เสียหายทั้งสองไปที่ริมคลองจากนั้นจำเลยทั้งสองกับพวกรวม 5 คนก็ผลักดัน เปื้อนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายทั้งสองโดยใช้กำลังบังคับขู่เข็ญผู้เสียหายทั้ง สองจนถึงเวลาประมาณ 24 นาฬิกาจำเลยทั้งสองกับพวกจึงยอมให้ผู้เสียหายกลับ โดยให้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่ 1 แล้วไปส่งที่โรงเรียนของมารดา นางสาวอำนวยการโดยจำเลยทั้งสองกับพวกมิได้พาไปงานที่อำเภอฉวางเลยปัญหามี ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดา

เพื่อการอนาจารโดยผู้เสียหายไม่เต็มใจไปด้วยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 318 และพินิจฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายหรือกระทำให้ผู้เสียหายปราศจากเสรีภาพในร่างกายตามโจทก์ฟ้องหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่ผู้เสียหายทั้งสองยินยอมไปกับจำเลยทั้งสองกับพวกด้วยก็เพราะถูกจำเลยทั้งสองกับพวกหลอกลวงว่าจะไปส่งในงานที่อำเภอนางรองแต่จำเลยทั้งสองกับพวกกลับพาไปในที่เกิดเหตุแล้วร่วมกันข่มขืนฉ้อฉลคร่ำผู้เสียหายทั้งสองไปข่มขืนกระทำชำเราจึงถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายเต็มใจไปกับจำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 318 บรรดาข้อหาความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา 310 นั้นแม้ว่าหลังจากจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายทั้งสองแล้วจำเลยทั้งสองกับพวกจะพาผู้เสียหายทั้งสองไปส่งก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าก่อนจะไปส่งผู้เสียหายทั้งสองนั้นจำเลยทั้งสองกับพวกได้พาผู้เสียหายไปในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่เปลี่ยวในยามวิกาลจำเลยทั้งสองกับพวกได้ใช้กำลังทำร้ายและฉุดลากผู้เสียหายไปที่ลำคลองบริเวณน้ำตกและควบคุมผู้เสียหายทั้งสองไว้เพื่อให้จำเลยทั้งสองกับพวกได้มีโอกาสผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายทั้งสองจนถึงเวลาประมาณ 24 นาฬิกาซึ่งขณะนั้นผู้เสียหายทั้งสองไม่อยู่ในภาวะที่จะขัดขืนหรือหลบหนีไปได้ทำให้ผู้เสียหายปราศจากเสรีภาพในร่างกายจำเลยทั้งสองจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 บรรดาแรกที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามมาตรา 310 และ 318 นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นแต่ความผิดตาม มาตรา 310 บรรดาแรกกับความผิดตามมาตรา 284 บรรดาแรกเป็นการกระทำขณะเดียวกันต่อเนื่องกันไปเป็นกรรมเดียวกันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามมาตรา 284 บรรดาแรกซึ่งเป็นบทหนักที่สุดเพียงบทเดียว

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 บรรดาแรก, 284 บรรดาแรกลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 บรรดา

แรกซึ่งเป็นบทหนักที่สุดจำคุกคนละ 3 ปีและมีความผิดตามมาตรา 276 วรรคสอง 2
กระทงและมาตรา 318 วรรคท้ายอีกกระทงหนึ่งความผิดตามมาตรา 276 วรรคสอง
จำคุกกระทงละ 17 ปีรวม 34 ปีส่วนความผิดตามมาตรา 318 วรรคท้ายจำคุกคนละ
4 ปีรวมจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 41 ปีคำให้การชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของ
จำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสี่
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 30 ปี 9 เดือน.

(เสีี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียีน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ